



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt. 016 Rw. 005 Kelurahan Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 05 Januari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan tanggal 04 Maret 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Advokat walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng tanggal 26 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng tanggal 26 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor Mesin JM91E3599005 Atas Nama Putri Ayu Shopiyanti;
 - 2 (dua) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor Mesin JM91E3599005 Atas Nama Putri Ayu Shopiyanti;

Dikembalikan kepada saksi Mohamad Supiyano

- 1 (satu) unit motor Honda beat street Nopol. BE 2392 BDN warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A60;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 3 (tiga) anak kunci modifikasi;
- 1 (satu) buah celana Panjang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) bundle rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8334080941 atas nama Wahyu Sofyan periode bulan november 2025.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi Pidana yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagai tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara tertulis dan secara lisan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub bersama-sama dengan Saudara Nasir (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin, tanggal 10 November 2025, sekitar pukul 19:18 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2025, atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Parkiran Toko Layla Cake, Kampung Pisangan, RT.006, RW.001, Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu, atau untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, *secara bersama-sama dan bersekutu*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB Saudara Nasir (belum tertangkap) menelepon menghubungi Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub menjemput sdr. Nasir (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Street No.Pol: BE 2392 DBN milik Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub di pinggir jalan dekat kontrakan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub, setelah itu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub dan sdr. Nasir (belum tertangkap) berboncengan dengan posisi sdr. Nasir (belum tertangkap)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri;

- Bahwa kemudian sesampai di Depan Toko Layla Cake yang beralamat di Kampung Pisangan RT.006, RW.001, Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 milik saksi Mohamad Supiyano yang diparkir di depan toko Depan Toko Layla Cake tersebut, selanjutnya Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Sepeda motor Honda Beat warna hijau, sedangkan sdr. Nasir (belum tertangkap/DPO) mengawasi situasi sekitar dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub mencongkel kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC dengan menggunakan kunci Letter T dan anak kunci letter T, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, lalu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub langsung membawa Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC tanpa sepengetahuan saksi Mohamad Supiyano diikuti oleh sdr. Nasir menggunakan sepeda motor dari arah belakang Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub.

- Kemudian dalam perjalanan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub menghubungi saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menawarkan Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC dan sepakat dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub janji dengan saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) akan menyerahkan sepeda motor tersebut di tepatnya di Angkringan belakang Eco Plaza dekat perumahan Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan meminta sdr. Nasir untuk (belum tertangkap) menunggu di sekitar lokasi tersebut, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub bertemu dengan saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 7642249153 atas nama Sigit Kurniawan ke Rekening BCA atas nama Wahyu Sofyan dengan nomor Rekening

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8334080941 milik Terdakwa WAHYU SOFYAN Bin alm. AYUB, selanjutnya Terdakwa Wahyu Sofyan Bin alm. AYUB menyerahkan Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC kepada saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah), Setelah itu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub membagi 2 (dua) keuntungan dengan sdr. NASIR (belum tertangkap) dengan pembagian masing-masing Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub digunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub, saksi Mohamad Supiyono mengalami kerugian sebesarw sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Menimbang, atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama dan keyakinan masing – masing Saksi:

1. Saksi Mohamad Supiyono

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian sepeda motor dimana yang menjadi pelakunya jika dilihat dari rekaman CCTV yang ada di TKP adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 atas nama PUTRI AYU SHOPIYANTI milik saksi senilai sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 November 2025 saksi pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 atas nama PUTRI AYU SHOPIYANTI milik saksi menuju ke Toko Roti Layla Cake yang beralamat di Kp. Pisangan RT 006 RW 011 Desa Kayu Agung Kec. Sepatan,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Sesampai di lokasi sekitar Pukul 19.10 WIB saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di depan toko roti dengan mengunci stang. Selanjutnya saksi masuk ke dalam toko roti untuk berbelanja. Beberapa menit kemudian setelah selesai berbelanja pada sekitar Pukul 19.30 WIB, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada sehingga saksi mengecek CCTV yang ada di toko tersebut. Selanjutnya diketahui bahwa pada Pukul 19.18 WIB sepeda motor saksi dicuri oleh 2 (dua) orang terduga pelaku yang dimana pelaku 1 (satu) dengan ciri-ciri menggunakan jaket berwarna krem dan bermasker berperan mencongkel dan membawa sepeda motor milik saksi, sedangkan pelaku 2 (dua) bertugas mengawasi situasi dari atas sepeda motor Honda beat street warna hitam yang dikendarainya saat pelaku 1 (satu) sedang mencongkel sepeda motor saksi kemudian pelaku 2 (dua) mengikuti pelaku 1 (satu) saat membawa sepeda motor milik saksi. Sehingga atas dasar tersebut saksi menceritakan kepada istri saksi yang bernama NENENG SUSANTI dan selanjutnya membuat laporan kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Cecep

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mega Central Finance yang beralamat di Ruko Liga mas Karawaci Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten dan saat saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Cabang dan mengetahui dimintai keterangan di persidangan terkait dengan terjadinya pencurian sepeda motor;

- Bahwa Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 atas nama PUTRI AYU SHOPIYANTI dibeli dari PT. Mega Central Finance secara kredit oleh kreditur atas nama NENENG SUSANTI selaku istri dari MOHAMAD SUPIYANO sedangkan sepeda motor tersebut diatas namakan kepada anaknya yang bernama PUTRI AYU SHOPIYANTI;

- Bahwa motor yang terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 atas nama PUTRI AYU SHOPIYANTI dibeli secara kredit pada tanggal 15 Maret 2024 di PT. Mega Central Finance Cabang Karawaci yang beralamat di Ruko Liga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas Karawaci Kel. Bojong Jaya Kec. Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa motor tersebut Telah dilakukan angsuran sebanyak 19 (Sembilan belas) kali dengan total yang sudah dibayarkan Rp 18.145.000.000 (delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut saat ini sedang diajukan klaim asuransi ke perusahaan asuransi Sinarmas oleh Pihak Head Office Kantor Pusat PT Mega Central Finance yang beralamat di Wisma 76, Jalan S. Parman, Jakarta Barat;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sigit Kurniawan bin M Sidik

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub dimana pada sekitar bulan Oktober 2024 dalam rangka terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub menjual sepeda motor hasil curian kepada saksi ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor hasil curian dari terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub sejak sekitar bulan Oktober 2024 s/d tanggal 13 Desember 2025 dan sepeda motor hasil curian tersebut selalu diantar oleh terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub untuk saksi ambil di Perumahan Citra Raya, Cikupa, Tangerang Kabupaten ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub adalah sepeda motor hasil curian adalah dari keterangan terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub sendiri. Selain itu juga kondisi sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dan tanpa dilengkapi dengan kunci ;
- Bahwa Pada tanggal 10 November 2025, saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka tidak ingat, Nomor mesin tidak ingat dari terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC tersebut dari terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub di Perumahan Citra Raya, Cikupa, Tangerang Kabupaten tepatnya di angkringan belakang Eco Plaza pada sekitar Pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi bayarkan dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor Rekening

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7642249153 atas nama Sigit Kurniawan melalui M-Banking yang ada di handphone merk Vivo Y100 milik saksi ke Rekening BCA atas nama WAHYU SOFYAN dengan nomor Rekening 8334080941;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti transfer tersebut, dimana transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran yang saya lakukan atas pembelian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 atas nama PUTRI AYU SHOPIYANTI dari terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub pada tanggal 10 November 2025;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Safitra yang berada di Jember Jawa Timur yang saksi kenal hanya melalui sambungan telepon seharga Rp 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menawarkan sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa Wahyu Sofyan dan apabila Safitra minat atas motor tersebut, maka safitra akan mengirimkan lokasi tempat saksi harus mengantar motor tersebut yang saat itu adalah di wilayah Rajeg, kabupaten Tangerang. Sesampai di lokasi tersebut telah menunggu mobil box yang akan digunakan untuk mengangkut sepeda motor tersebut. Kemudian sopir mobil box yang tidak saksi kenal tersebut menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi secara cash dan kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan adalah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Fatih Mukti Ardani

- Bahwa saksi yang adalah anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan telah terjadi pencurian dialami oleh Mohamad Supiyano terjadi di Depan toko Layla Cake yang beralamat di Kp. Pisangan RT 006 RW 011 Desa Kayu Agung Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 10 November 2025 sekira Pukul 19.18 WIB yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 atas nama PUTRI AYU SHOPIYANTI milik korban senilai sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



- Bahwa Berawal Tim Opsnal Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengamankan pelaku pencurian Sepeda Motor atas nama terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kp. Pisangan RT 006 RW 011 Desa Kayu Agung Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 10 November 2025 sekira Pukul 19.18 WIB. Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub mengakui telah melakukan pencurian bersama NASIR terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005. Kemudian terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub mengakui telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama saksi Sigit Kurniawan Bin M. Sidik. Atas informasi tersebut, kami melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayu. Pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, sekira jam 20.00 WIB di Parkiran mobil Pasar Modern Banjar Wijaya Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi ke-4 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas Pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* di dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Persidangan telah memberikan Keterangan yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Jatanras Polda Metro Jaya Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2025, di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Aria Jaya santika, pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten terkait dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Barang-barang yang diamankan dari terdakwa pada saat terdakwa diamankan antara lain:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Street No.Pol: BE2392DBN, warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A60
- 1 (satu) buah celana Panjang
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 10 November 2025 sekitar pukul 19:18 WIB di Parkiran Toko Layla Cake, Kp. Pisangan RT.006, RW.001, Desa Kayu Agung, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Banten bersama dengan Sdr. NASIR yang merupakan teman terdakwa di Lampung, namun saat ini sepengetahuan terdakwa dia tinggal di daerah Cikande Serang Banten, namun alamat pastinya terdakwa tidak tahu, terdakwa kenal dengan Sdr. Nasir sekira 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Berawal pada tanggal 10 November 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB NASIR menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian. Atas dasar tersebut maka pada sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menjemput NASIR dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Street No.Pol: BE 2392 DBN milik terdakwa di pinggi jalan dekat dengan kontrakan terdakwa. Selanjutnya setelah itu terdakwa dan NASIR berboncengan dengan posisi NASIR mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri. Sesampai di depan Toko Layla Cake, Kp. Pisangan RT.006, RW.001, Desa Kayu Agung, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Banten terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 yang diparkir di depan toko tersebut. Selanjutnya terdakwa menhampiri sepeda motor milik korban, sedangkan NASIR mengawasi situasi dari sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa mencongkel rumah kunci motor korban dengan menggunakan kunci Letter T dan anak kunci letter T yang telah dimodifikasi. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik korban tanpa seizin dan sepengetahuannya diikuti dengan NASIR menggunakan sepeda motor mliik terdakwa. Tidak lama kemudian, terdakwa menelepon Sigit Kurniawan dan menawarkan sepeda motor hasil curian yang terdakwa lakukan dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya disepakati bahwa terdakwa akan menyerahkan motor tersebut di perumahan Citra Raya, Cikupa, kabupaten Tangerang tepatnya di angkringan belakang Eco Plaza. Selanjutnya terdakwa meminta NASIR untuk menunggu di sekitar lokasi terdakwa akan menyerahkan motor hasil curian. Pada sekitar Pukul

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB terdakwa menemui saksi Sigit Kurniawan dan selanjutnya saksi Sigit Kurniawan melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 7642249153 atas nama Sigit Kurniawan ke Rekening BCA atas nama terdakwa Wahyu Sofyan dengan nomor Rekening 8334080941 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Sigit Kurniawan. Setelah itu terdakwa membagi 2 keuntungan dengan NASIR dengan pembagian masing – masing Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara patut berupa:

1. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor Mesin JM91E3599005 Atas Nama Putri Ayu Shopiyanti;
2. 2 (dua) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor Mesin JM91E3599005 Atas Nama Putri Ayu Shopiyanti;
3. 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk;
4. 1 (satu) unit motor Honda beat street Nopol. BE 2392 BDN warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merk oppo A60;
6. 1 (satu) buah kunci leter T;
7. 3 (tiga) anak kunci modifikasi;
8. 1 (satu) buah celana Panjang;
9. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
10. 1 (satu) buah jaket warna cokelat;
11. 1 (satu) bundle rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8334080941 atas nama Wahyu Sofyan periode bulan novemver 2025.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar Keterangan Saksi – Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang – barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil – hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh Fakta – fakta Hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB Saudara Nasir (belum tertangkap) menelepon menghubungi Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub menjemput sdr. Nasir (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Street No. Pol: BE 2392 DBN milik Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub di pinggir jalan dekat kontrakan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub, setelah itu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub dan sdr. Nasir (belum tertangkap) berboncengan dengan posisi sdr. Nasir (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa kemudian sesampai di Depan Toko Layla Cake yang beralamat di Kampung Pisangan RT.006, RW.001, Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 milik saksi Mohamad Supiyano yang diparkir di depan toko Depan Toko Layla Cake tersebut, selanjutnya Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Sepeda motor Honda Beat warna hijau, sedangkan sdr. Nasir (belum tertangkap/DPO) mengawasi situasi sekitar dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub mencongkel kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC dengan menggunakan kunci Letter T dan anak kunci letter T, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, lalu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub langsung membawa Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC tanpa sepengetahuan saksi Mohamad Supiyano diikuti oleh sdr. Nasir menggunakan sepeda motor dari arah belakang Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub menghubungi saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menawarkan Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC dan sepakat dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub janji dengan saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) akan menyerahkan sepeda motor tersebut di tepatnya di Angkringan belakang Eco Plaza dekat perumahan Citra Raya Cikupa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan meminta sdr. Nasir untuk (belum tertangkap) menunggu di sekitar lokasi tersebut, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub bertemu dengan saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 7642249153 atas nama Sigit Kurniawan ke Rekening BCA atas nama Wahyu Sofyan dengan nomor Rekening 8334080941 milik Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub, selanjutnya Terdakwa Wahyu Sofyan Bin alm. AYUB menyerahkan Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC kepada saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah), Setelah itu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub membagi 2 (dua) keuntungan dengan sdr. NASIR (belum tertangkap) dengan pembagian masing-masing Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub digunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub, saksi Mohamad Supiyano mengalami kerugian sebesarw sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan melanggar: Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung membuktikan dakwaan sebagaimana dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- o Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



- o Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- o Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu, atau untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
- o Secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Setiap Orang " adalah sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang menyanggah hak dan kewajiban yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni: "setiap orang " telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang itu belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB Saudara Nasir (belum tertangkap) menelepon menghubungi Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub menjemput sdr. Nasir (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Street No. Pol: BE 2392 DBN milik Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub di pinggir jalan dekat kontrakan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub, setelah itu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub dan sdr. Nasir (belum tertangkap) berboncengan dengan posisi sdr. Nasir (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri;

Menimbang, bahwa kemudian sesampai di Depan Toko Layla Cake yang beralamat di Kampung Pisangan RT.006, RW.001, Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor mesin JM91E3599005 milik saksi Mohamad Supiyano yang diparkir di depan toko Depan Toko Layla Cake tersebut, selanjutnya Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Sepeda motor Honda Beat warna hijau, sedangkan sdr. Nasir (belum tertangkap/DPO) mengawasi situasi sekitar dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub mencongkel kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC dengan menggunakan kunci Letter T dan anak kunci letter T, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, lalu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub langsung membawa Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Mohamad Supiyano diikuti oleh sdr. Nasir menggunakan sepeda motor dari arah belakang Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub menghubungi saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menawarkan Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC dan sepakat dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub janji dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) akan menyerahkan sepeda motor tersebut di tepatnya di Angkringan belakang Eco Plaza dekat perumahan Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan meminta sdr. Nasir untuk (belum tertangkap) menunggu di sekitar lokasi tersebut, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub bertemu dengan saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 7642249153 atas nama Sigit Kurniawan ke Rekening BCA atas nama Wahyu Sofyan dengan nomor Rekening 8334080941 milik Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub, selanjutnya Terdakwa Wahyu Sofyan Bin alm. AYUB menyerahkan Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC kepada saksi Sigit Kurniawan (dalam berkas perkara terpisah), Setelah itu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub membagi 2 (dua) keuntungan dengan sdr. NASIR (belum tertangkap) dengan pembagian masing-masing Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub digunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub, saksi Mohamad Supiyano mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga dengan demikian Unsur Ad 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu, atau untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa element, apabila salah satu element dalam unsur tersebut telah terpenuhi, dan terbukti pada diri terdakwa maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan menghampiri sepeda motor Sepeda motor Honda Beat warna hijau, sedangkan sdr. Nasir (belum tertangkap/DPO) mengawasi situasi sekitar dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub mencongkel kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC dengan menggunakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci Letter T dan anak kunci letter T, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, lalu Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub langsung membawa Sepeda motor Honda Beat warna hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC tanpa sepengetahuan saksi Mohamad Supiyano diikuti oleh sdr. Nasir menggunakan sepeda motor dari arah belakang Terdakwa Wahyu Sofyan Bin Alm. Ayub

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak dengan menggunakan anak kunci palsu, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa dalam melakukan kejahatan pencurian Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub Bersama dengan sdr. Nasir (belum tertangkap) adanya kehendak bersama dan satu tujuan untuk mengambil Sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC dan adanya pembagian tugas atau peran masing masing pelaku dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama berupa pembagian uang ketika motor hasil curiannya laku terjual sehingga dengan demikian unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Tindak Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Tunggal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan disampaikan sendiri oleh Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal – hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A60;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 3 (tiga) anak kunci modifikasi;
- 1 (satu) buah celana Panjang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap Barang Bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan suatu tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti maka terhadap status barang bukti ini akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda beat street Nopol. BE 2392 BDN warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor Mesin JM91E3599005 Atas Nama Putri Ayu Shopiyanti;
- 2 (dua) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor Mesin JM91E3599005 Atas Nama Putri Ayu Shopiyanti;

yang telah disita dari saksi Mohamad Supiyano maka dikembalikan kepada saksi Mohamad Supiyano;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bundle rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8334080941 atas nama Wahyu Sofyan periode bulan november 2025 yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Sofyan Bin (Alm) Ayub secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor Mesin JM91E3599005 Atas Nama Putri Ayu Shopiyanti;
 - 2 (dua) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Tahun 2024 Nomor Polisi A 6795 XDC, Nomor Rangka MH1JM9130RK603452, Nomor Mesin JM91E3599005 Atas Nama Putri Ayu Shopiyanti;

Dikembalikan kepada saksi Mohamad Supiyano

- 1 (satu) unit motor Honda beat street Nopol. BE 2392 BDN warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A60;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 3 (tiga) anak kunci modifikasi;
- 1 (satu) buah celana Panjang;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna cokelat;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) bundle rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8334080941 atas nama Wahyu Sofyan periode bulan november 2025.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 oleh kami, Jan Oktavianus, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Denie Arsan, S.H.,M.H, dan Raden Mar Suprpto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yessi Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H

Jan Oktavianus, S.H..MH.

Raden Mar Suprpto, S.H

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2026/PN Tng